

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1394/2532

นางที มะอินทร์

โจทก์

นายรต คุดะโค

จำเลย

นายรต คุดะโค จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามเอกสาร
หมาย จล.1 เนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวาห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับ
ที่ดินพิพาทอีก ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของจำเลยทะเบียนเลขที่ 1
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโพนสวรรค์อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เฉพาะส่วนที่ที่ดิน
พิพาทตั้งอยู่ในเขต ฯลฯ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 67)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>